

Ujian Tengah Semester Pendidikan Kewarganegaraan



Dosen Pengampu:
Petra Surya Mega Wijaya, M.Si

Disusun Oleh:
Yudistira Azfa Dani Wibowo (24.12.3274)
Kelas SI 04

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
2025**

BAB 1

Pendahuluan

Tragedi 1965–1966 di Indonesia — Pembantaian Massal, Pelanggaran HAM Berat, dan Luka yang Belum Sembuh

Dalam perjalanan Indonesia sebagai negara bangsa, terdapat satu episode yang hingga kini belum tuntas — baik secara hukum, sosial, maupun moral. Peristiwa 1965–1966, atau yang lazim disebut "Tragedi 1965," bukan sekadar catatan kelam di lembaran sejarah. Ia adalah luka kolektif yang masih terbuka: ratusan ribu nyawa hilang tanpa proses hukum, jutaan keluarga menanggung stigma lintas generasi, dan negara yang seharusnya hadir sebagai pelindung justru menjadi aktor utama kekerasan. Yang menjadikan kasus ini layak diangkat sebagai studi kasus bukan semata besarnya skala pembantaian, melainkan satu kenyataan yang lebih mendasar — enam dekade telah berlalu, namun belum ada satu pun proses peradilan yang menyentuh kasus ini secara sungguh-sungguh.

Paper ini mengangkat Tragedi 1965 sebagai objek kajian utama, bukan untuk membuka luka demi sensasi, melainkan untuk menelaah secara kritis bagaimana sebuah negara dapat gagal total dalam menjalankan kewajiban paling dasarnya: melindungi warga negaranya sendiri. Pembahasan akan menelusuri kronologi peristiwa, skala dan modus kekerasan, temuan resmi lembaga hak asasi manusia, serta dampak diskriminasi jangka panjang yang jejaknya masih dapat ditemukan hingga hari ini.

1.1 Latar Belakang dan Pemicu Peristiwa

Pada malam 30 September hingga dini hari 1 Oktober 1965, sebuah operasi penculikan dan pembunuhan mengguncang pusat kekuasaan militer Indonesia. Enam perwira tinggi TNI AD — Letjen Ahmad Yani, Mayjen R. Suprpto, Mayjen M.T. Haryono, Mayjen S. Parman, Brigjen D.I. Panjaitan, dan Brigjen Sutoyo Siswomiharjo — bersama seorang perwira muda bernama Lettu Pierre Tendean, diculik dan dibunuh. Peristiwa ini dikenal sebagai G30S (Gerakan 30 September). Hingga saat ini, pertanyaan mengenai siapa dalang sesungguhnya masih menjadi bahan perdebatan di kalangan sejarawan. Namun narasi yang kemudian dibangun dan disebarluaskan oleh pimpinan TNI AD di bawah komando Mayor Jenderal Soeharto adalah bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan otak di balik seluruh gerakan tersebut.

Tudingan ini tidak berhenti pada ranah wacana. Ia segera berubah menjadi pemantik bagi gelombang kekerasan massal yang menyapu seluruh negeri. Dalam hitungan hari setelah G30S, kampanye anti-PKI yang difasilitasi dan disponsori oleh militer bergulir ke seluruh pelosok nusantara. Ormas-ormas bersenjata — antara lain Ansor (sayap pemuda Nahdlatul Ulama) dan Pemuda Pancasila — bersama satuan militer, memulai pengejaran, penangkapan, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap siapa pun yang dicurigai sebagai anggota, simpatisan, atau bahkan sekadar memiliki hubungan administratif dengan PKI. Kategori "kecurigaan" yang digunakan

sangat longgar, sehingga nyaris siapa saja yang pernah berada di lingkungan organisasi kiri dapat dijerat.

1.2 Skala dan Modus Kekerasan

Angka korban dari tragedi ini hingga kini masih diperdebatkan, namun kisaran yang paling banyak dirujuk oleh sejarawan dan lembaga internasional berada di antara 500.000 hingga 1 juta jiwa — bukan korban perang, bukan korban bencana alam, melainkan manusia yang dibunuh secara sistematis oleh sesama warganya dan aparat negaranya sendiri. Di Bali, salah satu wilayah paling terdampak, diperkirakan sekitar 80.000 orang tewas — angka yang setara dengan hampir lima persen populasi pulau tersebut pada masa itu. Wilayah lain yang mengalami kekerasan dalam intensitas serupa mencakup Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara.

Di luar pembunuhan massal, terdapat pula dimensi kekerasan yang tidak kalah mengerikan. Sekitar 600.000 orang ditahan di berbagai fasilitas — dari penjara militer hingga kamp kerja paksa — tanpa tuduhan yang jelas, tanpa proses peradilan, dan tanpa kepastian kapan mereka akan dibebaskan. Banyak di antara mereka dipaksa bekerja dalam kondisi yang menurut standar hukum internasional dikategorikan sebagai perbudakan. Perempuan yang dianggap berafiliasi dengan PKI menjadi korban kekerasan seksual yang bersifat sistematis — perkosaan massal yang bukan terjadi secara acak, melainkan merupakan bagian dari strategi teror untuk menundukkan dan mempermalukan komunitas yang disasar. Ribuan lainnya dinyatakan "hilang" tanpa jejak, dimakamkan di kuburan-kuburan massal tanpa identitas yang baru belakangan ini mulai terungkap di berbagai lokasi seperti Padang Halaban di Sumatera Utara dan Penggarit di Jawa Tengah.

1.3 Yogyakarta sebagai Salah Satu Episentrum Kekerasan

Yogyakarta dikenal luas sebagai kota pendidikan dan kebudayaan. Namun di balik citra tersebut tersimpan salah satu catatan paling kelam dari Tragedi 1965 — catatan yang selama puluhan tahun terkubur dalam kebisuan kolektif. Dimensi lokal Yogyakarta dalam peristiwa ini perlu dipahami bukan sekadar sebagai fragmen dari narasi nasional yang lebih besar, melainkan sebagai cermin konkret tentang bagaimana mesin represi negara beroperasi hingga ke lapisan paling bawah struktur masyarakat.

Penangkapan massal di Yogyakarta dan sekitarnya berlangsung beberapa minggu setelah G30S. Militer membagi para tahanan ke dalam tiga golongan: Golongan A untuk pengurus PKI, Golongan B untuk anggota militer pendukung G30S beserta organisasi afiliasinya, dan Golongan C untuk warga sipil biasa yang diduga memiliki keterkaitan dengan lingkaran kiri. Kategorisasi ini sekilas memberi kesan adanya proses seleksi yang teratur, namun pada praktiknya standar "kecurigaan" yang digunakan sangat longgar dan sewenang-wenang — koneksi sekecil apa pun dengan lingkungan kiri sudah cukup menjadi alasan penangkapan.

Para tahanan dari Yogyakarta dan Kulonprogo ditempatkan di dua fasilitas penahanan utama: penjara Wates di Kulonprogo dan penjara Wirogunan di Yogyakarta. Kondisi Wirogunan secara

husus sangat mengenaskan. Penjara yang berkapasitas normal untuk ratusan orang itu dijejali jauh melampaui batas wajar. Para tahanan terpaksa tidur dalam posisi duduk karena sempitnya ruangan. Kekerasan fisik dari tentara — tendangan, pukulan — serta interogasi paksa menjadi bagian dari rutinitas harian. Banyak tahanan yang bahkan tidak memahami apa yang ditanyakan kepada mereka saat diinterogasi mengenai "keterlibatan dalam G30S."

Namun bagian yang paling menghantui dari kisah Yogyakarta adalah modus eksekusi yang dijalankan secara terencana di kawasan karst Gunungkidul. Pada siang hari, tentara menghadang truk-truk yang melintas di jalan besar untuk dipinjam. Malam harinya, truk-truk tersebut mengangkut para tahanan ke Gunungkidul. Di sebuah gua vertikal bernama Luweng Grubug — terletak di Dusun Jetis Wetan, Desa Pacarejo, Kecamatan Semanu — para tahanan dijejerkan di bibir lubang sedalam 98 meter, dipukuli, lalu disuruh melompat ke dalam kegelapan. Bagi yang menolak, eksekusi dilakukan dengan tembakan di tempat. Keesokan harinya, jasad-jasad yang terbawa arus sungai bawah tanah muncul terapung di pantai selatan Yogyakarta.

Luweng Grubug bukan satu-satunya lokasi eksekusi di DIY. Tempat-tempat lain yang teridentifikasi mencakup Luweng Ombo, Jembatan Bentar di Jalan Wates, dan Gedung Jefferson — yang sebelumnya merupakan perpustakaan milik United States Information Service (USIS). Setelah diambil alih dari otoritas Amerika Serikat pada Oktober 1965, gedung tersebut berubah fungsi menjadi tempat penyiksaan dan pemerkosaan yang dioperasikan oleh Angkatan Darat Indonesia. Sebuah bangunan yang dulunya menyimpan buku-buku, berubah menjadi ruang kekerasan.

Satu detail yang perlu dicatat karena menggambarkan betapa dalamnya propaganda anti-PKI merasuki masyarakat: di Yogyakarta, para pelajar Katolik dikabarkan meninggalkan asrama mereka pada malam hari untuk ikut terlibat dalam pembunuhan terhadap orang-orang yang tertangkap. Fakta ini menunjukkan bahwa kekerasan 1965 bukan semata operasi militer dari atas ke bawah — propaganda telah berhasil mengubah tindak kekerasan menjadi semacam "kewajiban moral" yang diterima oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk kelompok terdidik. Bagi para penyintas yang selamat, penderitaan tidak berakhir di titik itu. Sepanjang era Orde Baru, KTP mereka dicap "E.T." (Eks Tahanan) yang secara efektif menutup akses ke hampir semua aspek kehidupan publik. Berkumpul sesama penyintas pun menjadi tindakan yang penuh risiko — isu "PKI hendak bangkit kembali" selalu siap digunakan sebagai ancaman terhadap siapa pun yang terlihat berkumpul. Kondisi ini membekukan trauma sekaligus menutup segala kemungkinan untuk mengolah luka kolektif secara terbuka.

Hingga Oktober 2024, sekitar seratus penyintas lanjut usia dan keluarga korban dari berbagai penjuru DIY masih mengadakan perziarahan ke Luweng Grubug, menabur bunga ke dalam kedalaman gua sebagai pengganti pemakaman yang tidak pernah ada. Sungai bawah tanah dari Luweng Grubug bermuara di pantai selatan Yogyakarta, menjadikan pantai itu pula sebagai tempat larung doa — karena di situlah, enam puluh tahun lalu, jasad-jasad tanpa nama pernah terdampar dibawa arus. Yogyakarta sebagai kota yang hangat dan berbudaya, dengan demikian, menyimpan sebuah lapisan sejarah yang gelap dan belum sepenuhnya diakui oleh bangsa ini.

1.4 Temuan Komnas HAM Tahun 2012

Selama lebih dari tiga dekade, peristiwa 1965 terkubur rapat di bawah satu narasi tunggal: "penumpasan pemberontakan." Ruang bagi versi lain sama sekali tidak tersedia. Barulah setelah Reformasi 1998 membuka kebebasan berpendapat, para korban dan aktivis hak asasi manusia mulai berani bersuara. Pada tahun 2009, Komnas HAM secara resmi membuka penyelidikan terhadap peristiwa 1965–1966. Tiga tahun kemudian, pada 2012, hasilnya dirilis — dan kesimpulannya tegas.

Komnas HAM menyatakan bahwa peristiwa 1965–1966 merupakan pelanggaran HAM berat yang memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity). Laporan tersebut mengidentifikasi setidaknya tujuh bentuk pelanggaran berat: (1) pembunuhan massal; (2) penghilangan orang secara paksa; (3) penyiksaan fisik dan psikis; (4) pemerkosaan dan kekerasan seksual sistematis; (5) perbudakan dan kerja paksa; (6) pengusiran paksa; serta (7) diskriminasi sistematis terhadap korban dan keluarganya secara turun-temurun. Komnas HAM juga menegaskan bahwa pelanggaran-pelanggaran ini bukan ledakan kekerasan spontan — semuanya dilakukan secara terencana, meluas, dan melibatkan aparat negara secara langsung. Tanggung jawab negara, dalam konteks ini, tidak dapat dielakkan.

Dari sisi hukum, temuan ini menyimpulkan bahwa peristiwa 1965 melanggar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM serta Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia. Negara dinyatakan bertanggung jawab bukan hanya karena aparatnya terlibat aktif, melainkan juga karena negara gagal mencegah, gagal melindungi warganya, dan secara konsisten menolak menyelesaikan kasus ini melalui mekanisme hukum yang semestinya.

1.5 Putusan International People's Tribunal (IPT) 1965

Di tengah kebuntuan mekanisme hukum nasional, masyarakat sipil menempuh jalur alternatif. Pada tahun 2015, sebuah pengadilan rakyat internasional diselenggarakan di Den Haag, Belanda, yang dikenal sebagai International People's Tribunal 1965 (IPT 1965). Tribunal ini memang bersifat non-yudisial dan putusannya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun ia menghadirkan sesuatu yang selama puluhan tahun absen dari Indonesia: ruang bagi korban untuk bersaksi secara terbuka, didukung oleh dokumen-dokumen sejarah dan argumen para ahli dari berbagai negara.

Hasilnya, majelis hakim IPT 1965 menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia bersalah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Putusan tersebut juga menuntut negara-negara yang turut berperan — termasuk Amerika Serikat dan Britania Raya — untuk mengakui keterlibatan mereka dalam mendukung operasi-operasi tersebut. Meskipun secara hukum tidak dapat memaksa pihak mana pun, putusan IPT 1965 memperkuat tekanan moral dan politik agar Indonesia membuka pengadilan HAM ad hoc secara resmi.

1.6 Penyelesaian Non-Yudisial dan Kontroversinya

Respons pemerintah terhadap seluruh temuan dan tekanan tersebut ternyata bukan pembentukan pengadilan. Pada tahun 2016, pemerintahan Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa kasus 1965 akan diselesaikan melalui jalur non-yudisial — melalui mekanisme rekonsiliasi tanpa proses peradilan. Keputusan ini langsung menuai kritik keras dari kalangan aktivis, akademisi, dan lembaga HAM.

Para penentang kebijakan ini berargumen bahwa rekonsiliasi tanpa akuntabilitas hukum tidak dapat disebut sebagai penyelesaian yang memadai. Memberikan permintaan maaf simbolis tanpa ada pihak yang dimintai pertanggungjawaban secara pidana menciptakan preseden yang berbahaya: bahwa pelanggaran HAM berat, selama cukup lama berlalu, dapat diselesaikan tanpa konsekuensi hukum. Di sisi lain, pendukung jalur non-yudisial berpendapat bahwa membuka kembali kasus ini secara hukum berpotensi memicu konflik sosial dan mengancam stabilitas nasional. Perlu dicatat bahwa argumen stabilitas ini adalah argumen yang sama yang telah digunakan selama enam dekade untuk menunda keadilan — dan setiap kali ia digunakan, para korban semakin menua, semakin berkurang jumlahnya, dan semakin jauh dari pemulihan yang seharusnya menjadi hak mereka.

1.7 Dampak Diskriminatif yang Berlanjut Lintas Generasi

Salah satu dimensi yang paling memilukan dari seluruh tragedi ini adalah kenyataan bahwa dampaknya tidak berhenti pada generasi yang langsung mengalami kekerasan. Orde Baru membangun sebuah sistem diskriminasi yang melekat secara struktural pada korban beserta seluruh keturunannya. Mereka diwajibkan membawa kartu identitas bertanda "Eks Tapol" (Eks Tahanan Politik) yang secara efektif mengunci mereka dari kehidupan normal: tidak dapat mendaftar sebagai PNS, tidak dapat masuk TNI atau Polri, hak pilih dicabut sehingga tidak dapat mengikuti pemilu dari 1971 hingga jatuhnya Orde Baru, serta harta dan aset dirampas tanpa kompensasi. Secara sosial, stigma "PKI" diwariskan secara turun-temurun — hingga tiga generasi — dengan konsekuensi pengucilan yang nyata dan mendalam.

Perlu ditegaskan bahwa ini bukan sejarah yang telah rampung. Hingga tahun 2026, Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/66 (YPKP 1965) masih terus mendokumentasikan kasus-kasus diskriminasi aktif yang dialami keturunan korban. Anak dan cucu dari orang-orang yang dibunuh atau ditahan pada 1965 masih menghadapi hambatan sosial yang konkret dalam kehidupan sehari-hari. Kasus ini, dengan demikian, bukan warisan masa lalu yang dapat ditutup dengan sebuah pernyataan resmi — ia adalah luka terbuka yang masih berlangsung dan menuntut perhatian serius dari perspektif hukum, etika, dan kewarganegaraan.

BAB 2

Landasan Teori

2.1 Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hak-Kewajiban Warga Negara

Sebelum masuk ke analisis kasus pada Bab 3, perlu terlebih dahulu diuraikan kerangka teori yang akan digunakan sebagai landasan pembahasan. Bagian ini memaparkan dua konsep sentral dalam kajian Pendidikan Kewarganegaraan — Hak Asasi Manusia dan Demokrasi — yang keduanya akan menjadi pisau analisis utama terhadap Tragedi 1965.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan konsep yang berakar pada tradisi hukum alam (natural law) yang dikembangkan oleh filsuf Inggris John Locke pada abad ke-17. Dalam kerangka pemikiran Locke, setiap manusia secara kodrati memiliki tiga hak dasar yang tidak dapat dicabut oleh otoritas mana pun: hak atas kehidupan (right to life), hak atas kebebasan (right to liberty), dan hak atas kepemilikan (right to property). Ketiga hak ini bersifat pra-negara — artinya, bukan negara yang menciptakan atau memberikan hak-hak tersebut kepada warganya. Negara justru hadir karena manusia sepakat membentuknya dengan satu tujuan utama: melindungi hak-hak yang sudah mereka miliki sejak lahir. Inilah esensi dari kontrak sosial — rakyat menyerahkan sebagian kebebasannya, dan sebagai imbalannya negara wajib menjamin keselamatan serta hak-hak fundamental mereka.

Gagasan ini kemudian berkembang dan memperoleh kodifikasi formal dalam hukum internasional. Titik balik pentingnya terjadi pada tahun 1948, ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Universal Declaration of Human Rights (UDHR) — sebuah deklarasi yang lahir dari trauma kolektif Perang Dunia II dan Holocaust. Mengingat UDHR bersifat deklaratif dan belum mengikat secara hukum, kemudian disusunlah dua kovenan turunan: International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang mengatur hak-hak sipil dan politik, dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) yang mengatur hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Ketiganya — UDHR, ICCPR, dan ICESCR — secara bersama-sama membentuk apa yang dikenal sebagai International Bill of Human Rights. Indonesia telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang berarti negara ini secara hukum terikat pada kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak sipil serta politik seluruh warganya.

Pada tataran domestik, HAM mendapatkan landasan konstitusional yang cukup kokoh. Pasal 28A hingga 28J UUD 1945 — khususnya setelah amandemen — memuat jaminan hak-hak dasar warga negara secara eksplisit, meliputi hak hidup, hak atas perlakuan setara di hadapan hukum, hak bebas dari penyiksaan, hak berpendapat, serta hak atas keadilan. Lebih spesifik, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyediakan mekanisme hukum khusus untuk menangani pelanggaran HAM berat, termasuk kategori crimes against humanity (kejahatan terhadap kemanusiaan) yang mencakup pembunuhan massal, penyiksaan, penghilangan paksa, dan diskriminasi sistematis. Dengan kata lain, secara normatif perangkat hukumnya tersedia. Persoalannya terletak pada apakah perangkat tersebut pernah digunakan secara konsisten.

Dalam konteks kajian PKN, hubungan antara HAM dan hak-kewajiban warga negara bersifat dialektis. Negara berkewajiban menjamin HAM, sementara warga negara berhak menuntut pemenuhan kewajiban tersebut. Ketika negara sendiri yang melanggar HAM warganya — atau membiarkan pelanggaran terjadi tanpa mengambil tindakan — maka yang runtuh bukan sekadar hak individu tertentu, melainkan fondasi legitimasi pemerintahan itu sendiri. Kontrak sosial yang menjadi dasar keberadaan negara telah dikhianati. Kondisi ini, dalam kajian PKN, disebut sebagai kegagalan negara dalam memenuhi *duty to protect* — kewajiban perlindungan yang merupakan inti dari relasi antara rakyat dan penguasa.

2.2 Demokrasi

Demokrasi, yang secara etimologis berasal dari bahasa Yunani *demos* (rakyat) dan *kratos* (kekuasaan), dapat diartikan sebagai sistem pemerintahan yang bersumber dari, dijalankan oleh, dan ditujukan untuk kepentingan rakyat. Namun dalam kajian ilmu politik dan PKN kontemporer, definisi sederhana itu tidak lagi memadai. Terdapat perbedaan mendasar antara demokrasi prosedural — yang hanya mensyaratkan mekanisme pemilihan berkala — dan demokrasi substantif — yang menuntut terpenuhinya prasyarat-prasyarat fundamental seperti kebebasan sipil, supremasi hukum, perlindungan hak minoritas, dan partisipasi politik yang inklusif. Perbedaan ini akan menjadi sangat relevan ketika digunakan untuk menganalisis dampak Tragedi 1965 terhadap kehidupan politik Indonesia pada Bab 3.

Robert Dahl, salah satu teoretisi demokrasi paling berpengaruh pada abad ke-20, memperkenalkan konsep *polyarchy* sebagai bentuk demokrasi yang paling realistis dalam praktik bernegara. Menurut Dahl, sebuah sistem politik baru dapat dikategorikan sebagai *polyarchy* apabila memenuhi sejumlah syarat minimum yang saling berkaitan: kebebasan untuk membentuk dan bergabung dalam organisasi, kebebasan berpendapat tanpa ancaman kekerasan, hak memilih yang benar-benar universal, kompetisi terbuka untuk memperebutkan jabatan publik, serta ketersediaan sumber informasi alternatif yang bebas dari kontrol negara. Apabila salah satu saja dari syarat-syarat ini dilanggar secara sistematis, maka sistem yang bersangkutan — sekalipun menyelenggarakan pemilu secara rutin — tidak dapat dikategorikan sebagai demokrasi, bahkan dalam pengertian yang paling minimalis sekalipun.

Selain Dahl, terdapat satu kerangka lagi yang perlu diperkenalkan: teori demokrasi deliberatif yang dikembangkan oleh Jürgen Habermas. Apabila Dahl memusatkan perhatian pada syarat-syarat institusional, Habermas menambahkan dimensi yang lebih kualitatif. Dalam pandangan Habermas, demokrasi yang sejati mensyaratkan adanya ruang publik (*public sphere*) — sebuah arena di mana seluruh warga negara, tanpa terkecuali, dapat berpartisipasi dalam diskursus politik secara bebas, setara, dan tanpa tekanan. Pembungkaman suara, penghilangan kelompok tertentu dari arena politik, atau penggunaan kekerasan sebagai alat penyelesaian perbedaan ideologi merupakan antitesis langsung dari demokrasi deliberatif. Dalam kerangka ini, demokrasi bukan hanya persoalan siapa yang berkuasa, melainkan juga tentang bagaimana keputusan politik dibentuk — apakah melalui deliberasi yang terbuka atau melalui pemaksaan dan pembungkaman.

Di Indonesia, komitmen terhadap demokrasi tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyebut prinsip "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan," serta diperkuat oleh reformasi konstitusional pasca-1998 yang menjamin sistem multipartai, pemilihan langsung, dan kebebasan pers. Namun pengalaman historis menunjukkan bahwa jarak antara teks konstitusi dan kenyataan di lapangan dapat sangat jauh. Demokrasi yang sehat membutuhkan lebih dari sekadar lembaga dan prosedur formal — ia membutuhkan budaya politik yang menghormati perbedaan, jaminan keamanan bagi seluruh warga negara untuk berpartisipasi, dan akuntabilitas nyata atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan. Tanpa elemen-elemen substantif tersebut, demokrasi tinggal menjadi cangkang yang dari luar tampak utuh, namun di dalamnya kosong.

Kedua kerangka teori ini — HAM dan Demokrasi — akan digunakan sebagai landasan analisis pada Bab 3, di mana keduanya akan diterapkan untuk membedah bagaimana Tragedi 1965 secara sistematis menghancurkan kedua pilar tersebut, dan mengapa dampaknya masih terasa hingga hari ini.

BAB 3

Analisis dan Kesimpulan

3.1 Analisis Berdasarkan Teori Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hak-Kewajiban Warga Negara

Tragedi 1965–1966, apabila ditempatkan dalam kerangka teori HAM sebagaimana diuraikan pada Bab 2, memperlihatkan bukan sekadar daftar panjang pelanggaran hukum, melainkan sebuah paradoks konstitusional yang mendasar: negara yang sejatinya hadir untuk melindungi hak-hak warganya justru berubah menjadi instrumen yang secara aktif menghancurkan hak-hak tersebut. Paradoks inilah yang menjadikan peristiwa ini bukan hanya tragedi kemanusiaan, melainkan juga kegagalan struktural dalam relasi antara negara dan warga negara.

Dalam perspektif John Locke, hak atas kehidupan merupakan hak yang paling primordial — hak yang mendahului segala konstruksi hukum dan kekuasaan politik. Tidak ada otoritas mana pun yang berhak mencabutnya tanpa proses hukum yang adil dan sah. Namun dalam rentang 1965–1966, antara 500.000 hingga 1 juta jiwa kehilangan hak atas kehidupan mereka bukan melalui putusan pengadilan, bukan berdasarkan bukti kejahatan yang terbukti, melainkan semata-mata karena label "PKI" yang disematkan secara sepihak dan sering kali tanpa dasar faktual yang dapat dipertanggungjawabkan. Pembunuhan-pembunuhan ini bukan terjadi dalam kekacauan spontan — melainkan terkoordinasi, menggunakan infrastruktur militer negara, dan berlangsung secara terbuka tanpa ada satu pun mekanisme hukum yang bekerja untuk menghentikannya. Komnas HAM dalam laporannya tahun 2012 mengkategorikan peristiwa ini secara tegas sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan — sebuah klasifikasi yang dalam hukum internasional mensyaratkan bahwa tindakan tersebut dilakukan secara meluas, sistematis, dan ditujukan terhadap populasi sipil. Ketiga unsur tersebut, berdasarkan bukti-bukti yang terdokumentasi, terpenuhi seluruhnya.

Pelanggaran yang terjadi tidak berhenti pada hak hidup. Hak atas kebebasan fisik — yang dalam UUD 1945 Pasal 28G dijamin secara eksplisit sebagai hak setiap warga negara untuk bebas dari penangkapan sewenang-wenang — diinjak-injak secara massif ketika tidak kurang dari 600.000 orang ditahan tanpa dakwaan yang jelas, tanpa akses ke penasihat hukum, dan tanpa batas waktu penahanan yang pasti. Para tahanan dipaksa bekerja dalam kondisi yang menurut standar hukum internasional dikategorikan sebagai perbudakan. Hak atas keamanan diri, termasuk kebebasan dari penyiksaan, dilanggar secara rutin di fasilitas-fasilitas penahanan seperti Lapas Wirogunan di Yogyakarta, tempat para tahanan menerima kekerasan fisik dan interogasi paksa. Sementara itu, perempuan yang dianggap berafiliasi dengan PKI mengalami perkosaan massal yang bersifat sistematis — bukan tindakan oknum yang terisolasi, melainkan bagian dari strategi teror yang secara sengaja dirancang untuk menundukkan dan mempermalukan komunitas yang disasar. Kekerasan seksual dalam konteks ini bukan "efek samping" dari konflik, melainkan senjata yang digunakan secara kalkulatif.

Yang menjadikan Tragedi 1965 luar biasa parah dalam perspektif HAM bukan semata intensitas kekerasan pada masa itu, melainkan sifat diskriminasinya yang berlangsung lintas generasi.

Sistem pelabelan "Eks Tapol" yang dilembagakan Orde Baru menciptakan sebuah kelas warga negara inferior yang hak-hak dasarnya dipotong secara struktural dan sistematis. Mereka tidak dapat menjadi PNS, tidak dapat mendaftar sebagai anggota TNI atau Polri, dan hak pilih mereka dicabut sehingga tidak dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum selama tiga dekade — dari 1971 hingga 1997. Kondisi ini merupakan apa yang dalam literatur hukum disebut sebagai civil death: seseorang secara biologis hidup namun secara konstitusional tidak diakui sebagai warga negara yang utuh dan setara. Lebih dari itu, stigma ini tidak melekat pada individu pelaku saja — anak dan cucu mereka, yang jelas-jelas tidak melakukan kesalahan apa pun, turut menanggung beban yang sama. Prinsip non-diskriminasi dalam teori HAM berstatus jus cogens — norma yang bersifat mutlak dan tidak dapat dikesampingkan oleh alasan apa pun, termasuk dalih stabilitas nasional. Orde Baru melanggar prinsip ini secara konsisten selama 32 tahun.

Kegagalan negara kemudian berlanjut pada tataran hukum. Komnas HAM menyelesaikan penyelidikannya pada 2012 dan merekomendasikan pembentukan pengadilan HAM ad hoc. Namun pemerintah tidak mengambil langkah untuk menindaklanjutinya. Pada 2016, alih-alih membuka proses peradilan, pemerintah justru menyatakan bahwa penyelesaian akan ditempuh melalui jalur non-yudisial. Keputusan ini, dalam kerangka teori HAM, mengandung permasalahan yang mendasar: rekonsiliasi tanpa akuntabilitas hukum melanggar prinsip right to remedy — hak korban atas pemulihan yang efektif. Pasal 2 Ayat 3 ICCPR, yang telah diratifikasi Indonesia, secara eksplisit mewajibkan negara untuk menyediakan upaya pemulihan yang efektif bagi setiap korban pelanggaran hak-hak yang dijamin dalam kovenan tersebut. Rekonsiliasi simbolis — tanpa pengadilan, tanpa pengungkapan kebenaran yang resmi, dan tanpa kompensasi yang terstruktur — tidak memenuhi standar kewajiban tersebut. Yang ditawarkan kepada para korban, pada akhirnya, bukan keadilan, melainkan permintaan untuk menerima keadaan sebagaimana adanya.

Dengan demikian, Tragedi 1965 dalam perspektif teori HAM dapat dibaca sebagai tiga lapis kegagalan negara yang saling bertumpuk. Pertama, kegagalan mencegah (duty to prevent) — negara bukan hanya gagal menghentikan pembantaian, tetapi aparatnya sendiri menjadi pelaku utama. Kedua, kegagalan melindungi (duty to protect) — selama 32 tahun Orde Baru, sistem diskriminasi terhadap korban bukan sekadar dibiarkan, melainkan dilembagakan secara resmi. Dan ketiga, kegagalan memulihkan (duty to remedy) — lebih dari enam dekade berlalu, belum ada satu pun proses hukum yang memberikan keadilan substantif kepada para korban dan keturunannya. Ketiga lapis kegagalan ini, secara kolektif, menjadikan Tragedi 1965 bukan hanya sebagai luka sejarah, tetapi sebagai bukti nyata tentang bagaimana sebuah negara dapat mengkhianati kontrak sosial yang mendasari keberadaannya sendiri.

3.2 Analisis Berdasarkan Teori Demokrasi

Apabila perspektif HAM menyoroti apa yang hilang dari para korban sebagai individu, maka teori demokrasi membawa kita pada pertanyaan yang lebih luas dan lebih struktural: apa yang sesungguhnya terjadi dengan sistem politik Indonesia secara keseluruhan akibat Tragedi 1965? Jawaban yang diperoleh dari penelaahan kritis adalah bahwa peristiwa ini bukan sekadar

pelanggaran terhadap demokrasi — ia merupakan momen pembunuhan demokrasi itu sendiri sebagai sebuah proyek kebangsaan, dan dampaknya terus membayangi kehidupan politik Indonesia bahkan setelah Reformasi 1998.

Dengan menggunakan kerangka Robert Dahl tentang polyarchy, dapat diperiksa satu per satu syarat minimum demokrasi dan sejauh mana masing-masing dihancurkan dalam konteks 1965.

Syarat pertama Dahl — kebebasan untuk membentuk dan bergabung dalam organisasi politik — dilanggar secara total. PKI pada pertengahan 1960-an merupakan partai komunis terbesar ketiga di dunia dengan keanggotaan lebih dari tiga juta orang. Partai ini bukan organisasi klandestin yang bergerak di bawah tanah; ia legal, masif, dan memiliki basis massa yang nyata. Namun dalam hitungan bulan setelah G30S, PKI dihancurkan — bukan dibubarkan melalui mekanisme hukum atau keputusan konstitusional yang sah, melainkan dihancurkan secara fisik. Anggota, simpatisan, bahkan keluarga mereka diburu, ditangkap, dan dibunuh. Seluruh ekosistem organisasi yang mengelilingi PKI — serikat buruh, organisasi perempuan, kelompok kebudayaan — turut disapu bersih. Ini bukan pelarangan sebuah partai melalui prosedur yang berlaku; ini adalah pemusnahan.

Syarat kedua — kebebasan berpendapat — dihancurkan secara paralel. Suara-suara yang mendukung Soekarno, yang mempertanyakan narasi resmi G30S, atau yang sekadar mengekspresikan simpati terhadap korban, dibungkam melalui kombinasi kekerasan fisik dan teror psikologis yang berkelanjutan. Diam bukan sekadar pilihan personal — ia menjadi syarat untuk bertahan hidup.

Syarat ketiga dan keempat — hak memilih yang universal dan kompetisi terbuka untuk jabatan publik — secara formal masih terpelihara melalui penyelenggaraan pemilihan umum. Namun di titik inilah analisis perlu dilakukan secara lebih cermat, karena keberadaan pemilu tidak secara otomatis menjadikan sebuah sistem sebagai demokrasi. Korban Tragedi 1965 dan keturunannya kehilangan hak pilih melalui sistem kartu Eks Tapol, yang berarti bahwa pemilu-pemilu sepanjang Orde Baru — dari 1971 hingga 1997 — secara struktural mengecualikan sebagian warga negara dari partisipasi politik. Pemilu yang mengecualikan sebagian warganya dari hak untuk memilih dan dipilih bukanlah pemilu yang demokratis dalam pengertian substansial. Kondisi ini adalah apa yang oleh para teoretisi disebut sebagai demokrasi prosedural tanpa substansi — sebuah konstruksi elektoral yang mempertahankan penampilan demokrasi untuk legitimasi domestik dan internasional, sementara di baliknya berlangsung pengecualian, represi, dan konsolidasi kekuasaan.

Dari perspektif teori deliberatif Habermas, gambarannya menjadi semakin lengkap. Selama 32 tahun Orde Baru, ruang publik (public sphere) yang bebas — yang oleh Habermas ditempatkan sebagai fondasi demokrasi — secara efektif tidak ada, setidaknya tidak untuk topik ini. Narasi tentang G30S dikunci dalam satu versi tunggal yang diwajibkan diajarkan di seluruh sekolah melalui kurikulum PSPB (Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa). Film propaganda G30S/PKI diputar secara massal setiap tahun di televisi nasional. Tidak ada ruang bagi versi alternatif, tidak ada ruang bagi kesaksian korban, tidak ada ruang bagi diskursus publik yang kritis. Ketika satu

narasi menjadi doktrin negara yang tidak boleh digugat, maka yang berlangsung bukan demokrasi deliberatif — melainkan indoktrinasi yang berbalut terminologi kebangsaan.

Hal yang perlu dicatat secara kritis adalah bahwa dampak perusakan terhadap demokrasi ini tidak berhenti pada era Orde Baru. Pasca-Reformasi 1998, Indonesia memang memulihkan banyak elemen prosedural demokrasi — pemilu langsung, kebebasan pers, sistem multipartai. Namun terdapat satu warisan dari 1965 yang masih hidup dan masih digunakan secara aktif: stigma "PKI" sebagai alat delegitimasi politik. Hingga saat ini, tuduhan "PKI" atau "komunis" masih dilemparkan untuk menyerang lawan politik, memengaruhi opini publik, dan membungkam kritik. Fenomena ini bukan hal yang dapat dianggap sepele — ia menunjukkan bahwa warisan anti-demokratis dari Tragedi 1965 belum sepenuhnya dicerna dan diatasi oleh masyarakat Indonesia. Demokrasi yang sehat mensyaratkan kemampuan sebuah bangsa untuk menghadapi masa lalunya secara jujur dan terbuka; penolakan untuk melakukan hal tersebut — yang antara lain tercermin dalam keputusan penyelesaian non-yudisial 2016 — merupakan indikasi bahwa proses demokratisasi Indonesia masih berjalan di atas fondasi yang rapuh dan belum tuntas.

Pada akhirnya, pengambilalihan kekuasaan oleh Soeharto pasca-G30S melalui proses yang tidak konstitusional merupakan ilustrasi paling gamblang tentang satu hal mendasar: demokrasi bukan sekadar soal teks undang-undang, melainkan soal komitmen nyata setiap aktor politik untuk menghormati proses dan institusi. Ketika militer mengambil alih kekuasaan dengan menunggangi tragedi G30S, memanipulasi narasi publik, dan menggunakan kekerasan massal untuk menghilangkan oposisi, yang hancur bukan hanya pemerintahan yang sah pada waktu itu — yang hancur adalah kepercayaan fundamental bahwa konflik politik dapat dan seharusnya diselesaikan melalui cara-cara damai, melalui hukum, dan melalui dialog. Kepercayaan semacam itu, sekali hancur, membutuhkan waktu yang sangat panjang dan keberanian politik yang luar biasa untuk dibangun kembali.

3.3 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan di atas, Tragedi 1965–1966 memperlihatkan satu pola yang konsisten: kehancuran total dan simultan terhadap dua pilar utama kehidupan bernegara yang bermartabat — penjaminan Hak Asasi Manusia dan praktik demokrasi yang substantif.

Dari perspektif HAM, negara bukan hanya gagal melindungi warganya, tetapi secara aktif menjadi agen kekerasan yang mencabut hak hidup, kebebasan, keamanan, dan kesetaraan hukum dari ratusan ribu manusia. Kegagalan ini kemudian berlanjut dalam bentuk pelembagaan diskriminasi selama puluhan tahun dan, hingga kini, penolakan atas keadilan yudisial. Dari perspektif demokrasi, peristiwa ini menandai momen di mana seluruh prasyarat demokrasi yang bermakna — kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, partisipasi politik yang inklusif, dan ruang publik yang bebas — dihancurkan sekaligus, meninggalkan warisan budaya politik yang represif dan eksklusif yang dampaknya masih terasa bahkan setelah Reformasi.

Lebih dari enam dekade setelah peristiwa terjadi, dan lebih dari satu dekade setelah Komnas HAM resmi menyimpulkan adanya kejahatan terhadap kemanusiaan, Indonesia masih belum

memiliki pengadilan HAM yang mengadili kasus ini. Kondisi ini bukan sekadar kegagalan hukum — ia menyiratkan sebuah pesan politik yang mendalam: bahwa nyawa dan martabat sebagian warga negara dianggap tidak cukup berharga untuk diperjuangkan melalui jalur hukum. Sebuah negara yang menyatakan dirinya demokratis dan menjunjung tinggi HAM tidak dapat terus-menerus hidup dalam kontradiksi antara retorika konstitusional dan realitas historis yang belum diselesaikan. Keadilan bagi korban Tragedi 1965 bukan semata urusan masa lalu — ia merupakan ujian paling nyata bagi kualitas demokrasi dan komitmen HAM Indonesia di masa kini dan masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan dan Dokumen Konstitusional

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Amandemen ke-4). Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Republik Indonesia. (2000). *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208.

Republik Indonesia. (2005). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119.

B. Dokumen Internasional dan Laporan Resmi

International People's Tribunal 1965. (2016). *Final verdict of the International People's Tribunal on crimes against humanity in Indonesia in 1965*. IPT 1965 Foundation.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). (2012). *Laporan penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat: Peristiwa 1965–1966*. Komnas HAM Republik Indonesia.

Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*. United Nations General Assembly Resolution 217A.

Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1966). *International Covenant on Civil and Political Rights*. United Nations Treaty Series, Vol. 999.

C. Buku dan Karya Ilmiah

Dahl, R. A. (1971). *Polyarchy: Participation and opposition*. Yale University Press.

Dahl, R. A. (1989). *Democracy and its critics*. Yale University Press.

Habermas, J. (1989). *The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society* (T. Burger, Trans.). MIT Press. (Original work published 1962)

Locke, J. (1980). *Second treatise of government* (C. B. Macpherson, Ed.). Hackett Publishing. (Original work published 1689)

Roosa, J. (2006). *Pretext for mass murder: The September 30th Movement and Suharto's coup d'état in Indonesia*. University of Wisconsin Press.

Sukanta, P. O. (Ed.). (2014). *Memecah pembisuan: Tuturan penyintas Tragedi '65–66*. Lembaga Kreativitas Kemanusiaan.

D. Artikel dan Sumber Daring

Gusdurian Yogyakarta. (2025, September 20). *Pengalamanku menyusuri jejak Tragedi 1965 di Luweng Grubug. Kampung Gusdurian*.
<https://gusdurian.net/2025/09/20/pengalamanku-menyusuri-jejak-tragedi-1965-di-luweng-grubug/>

IDN Times. (2023, Oktober 6). *Gabung SOBSI, Soediran ditangkap usai G30S 1965*.
<https://www.idntimes.com/news/indonesia/kisah-soediran-ditangkap-karena-gabung-sobsi-pasca-peristiwa-g30s-1965>

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). (t.t.). *Peristiwa 1965–1966*. <http://backup10juni.kontras.org/kasus65/>

National Geographic Indonesia. (2024, Oktober 20). *Kesaksian penyintas dan keluarga korban petaka 1965–1966 di Yogyakarta*.
<https://nationalgeographic.grid.id/read/134154497/kesaksian-penyintas-dan-keluarga-korban-petaka-1965-1966-di-yogyakarta>

Perpustakaan Online Genosida 1965–1966. (2018, September 19). *Situs genosida Yogyakarta: Benteng Vredenburg, Gedung Jefferson, UGM hingga Luweng Grubug*.
<https://19651966perpustakaanonline.wordpress.com/2018/09/19/situs-genosida-yogyakarta>

Perpustakaan Online Genosida 1965–1966. (2024, Oktober 29). *Ziarah dan memorialisasi situs genosida 1965–1966: Tabur bunga di Gua (Luweng) Grubug dan larung di Pantai Selatan Gunung Kidul*.
<https://19651966perpustakaanonline.wordpress.com/2024/10/29/ziarah-dan-memorialisasi-situs-genosida-1965-1966>

Rappler Indonesia. (2016, April 29). *Mempersoalkan kuburan massal dalam tragedi 1965*.
<https://www.rappler.com/world/indonesia/131238-kuburan-massal-pelanggaran-ham-1965/>

Universitas Gadjah Mada, Departemen Politik dan Pemerintahan FISIPOL. (2024, Februari 15). *Menguak perspektif korban selamat dan pengasingan 1965–1966 atas resolusi non-yudisial pelanggaran HAM*.
<https://fisipol.ugm.ac.id/menguak-perspektif-korban-selamat-dan-pengasingan-1965-1966>

Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/66 (YPKP 1965). (2016, Maret 21). *Penelitian korban tragedi 1965–1966*. <https://ypkp1965.org/blog/2016/03/21/40/>